

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2020-085	처분요구일자	2020.12.21.
처 분 종 류	개선		
관 계 부 서	○○○(주)		
제 목	직원의 정년규정 개선 및 계약직 운용기준 마련 필요		

지 적 내 용

○○○(주)는 직원에게 적용할 인사관리의 기준과 절차를 정하여 공정하고 효율적인 직무를 수행하게 함을 목적으로 「인사규정」을 제정하였으며, 직원의 인사관리에 관하여는 다른 법령과 회사의 정관에서 따로 정한 것을 제외하고는 이 규정 및 세칙이 정하는 바에 의하여야 한다.

가. 직원 정년 관련 기준 불일치에 대하여

○○○(주)와 ▲▲노총 ◇◇◇(이하‘조합’) 사이에 체결한 2020년 7월 31일자 「단체협약서」에 따르면 직원의 정년은 만62세, 고령친화직종 직원의 정년은 만65세로 정하고 있다. 그러나 직원의 인사관리에 관하여 규정하고 있는 「인사규정」 제60조(정년)에 따르면 직원의 정년을 만60세로 하고 있어 직원의 정년에 관한 「인사규정」과 「단체협약」이 서로 상이하여 개선이 필요한 것으로 확인 되었다.

【표1】 ○○○(주) 인사규정 및 단체협약

인사규정 제60조(정년) ①직원의 정년은 60세로 한다. ②직원의 정년날짜는 정년에 달한 그 해의 말일로 하되 1개월 전에 인사발령으로 정년을 예고한다. ③제16조제6항에 의거 임용된 직원에 대하여는 사장이 별도로 정한다. 단체협약 제44조(정년 및 퇴직) ①조합원의 정년은 만62세로 하며, 퇴직일은 정년이 달한 해의 말일로 한다. ②고령친화직종의 정년은 만65세로 한다. ③정년의 적용은 2020년 1월 1일 기준 만61세 미만의 조합원에게 적용하며, 경과사항으로 만61세 이상의 조합원은 별도 노사합의에 따른다.

한편 ○○○(주)에 재직중인 직원의 연령을 확인한 결과 「인사규정」에 따른 정년(만60세)을 초과한 직원은 149명, 「단체협약」에 명시된 고령친화직종 정년(만65세)을 초과한 직원은 14명이었으며, 상기 직원은 「인사규정」 제60조 제3항과 「인사규정」 제16조 제6항을 근거로 촉탁직이라는 명칭의 계약직으로 채용하여 운영하고 있는 것으로 확인되었다.

【표2】 ○○○(주) 만61세 이상 재직현황

구 분	만61세	만62세~만65세	만65세 초과	합 계
인 원	49명	86명	14명	149명
비 고	촉탁직	촉탁직	촉탁직(13명), 별정직(1명)	-

그런데 「인사규정」 제60조 제3항은 직원의 정년을 명확히 규정하고 있지 않고 “사장이 별도로 정한다”라고 되어 있어 사장의 결재만 득하면 직원이 정년 없이 무기한 재직 수 있는 수단으로 오용될 여지가 있고, 이는 기업이 정년을 정하고 있는 취지에 맞지 않으므로 개선이 필요한 것으로 보인다.

위와 같은 실례로 2019년도 촉탁직 계약을 체결한 134명의 경우 「인사규정」 제60조 제3항을 근거로 2019. 12월과 2020. 4월 두 차례 걸친 사장 방침을 통해 촉탁직 48명의 계약종료일이 '19.12.31일에서 '20.12.31까지로 연장 되었고, 그중 최고 고령자는 만74세(1946년생)인 재직자가 있음이 확인되었다.

【표3】 촉탁계약직 계약 현황

구분	촉탁직 계약 방침 (‘19.1월~3월)	촉탁직 운영 방침 (‘19.12월)	촉탁직 계약연장 방침 (‘20.4월)
계약인원	총 134명	총 105명	총 125명
연장인원	-	48명	105명
계약기간	‘19. 1. 1 ~ ‘19. 12. 31 (일부인원 별도기간)	‘20. 1. 1 ~ ‘20. 6. 30	‘20. 7. 1 ~ ‘20. 12. 31

관계부서 및 해당부서 의견

○○○(주)는 감사 지적사항 가. 항에 대하여 「인사규정」 제60조(정년) 등의 관련조항은 「노·사·전 협의회」에서 정년을 논의하는 과도기적 시기에 제정된 조항이었으나, 「노·사·전 협의회」 합의사항('20.2.28) 및 「단체협약」('20.7.31)에서 만62세(고령친화직원의 정년은 만65세)로 확정되어 이를 반영하기 위한 사규 개정을 진행 중에 있으므로, 규정개정시 감사 지적사항을 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○(주) 사장은 단체협약과 인사규정에 상이하게 명시된 정년에 관한 사항이 통일되게 관리될 수 있도록 「인사규정」을 개정하시기 바라며, 향후 계약직 또는 축탁직을 채용하는 경우 관련규정이나 세부지침에 근거하여 채용이 이루어질 수 있도록 기준을 마련하시기 바랍니다.(개선)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략